



*Intendencia Municipal
Rosario*

REGISTRO DE CONVENIOS

Decreto N° 1437/2013

Convenio N° 10

Fecha 5/11/13 al Folio 26 Tomo 1

Municipalidad de Rosario.
Secretaría de Gobierno - Dirección Gral. de Gobierno.



Entre la Municipalidad de Rosario, representada en este acto por la Intendenta Municipal Dra. Mónica Fein cuya firma refrenda el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente Ing. Jorge Pablo Seghezze llamado en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y la Asociación Vecinal Barrio Industrial y Biblioteca Popular Amor al Estudio, representada en este acto por su Presidente el Sr Raúl Alberto Jaime, llamada en adelante "LA VECINAL", y cuando se las denomine en conjunto las "PARTES", se conviene en celebrar el presente convenio, dentro del marco del Programa de veedores vecinales voluntarios establecido por el Pliego de Bases y Condiciones que regula la contratación del Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos de la Ciudad de Rosario, que se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: "LA VECINAL" asume la responsabilidad de participar en el Programa de Veedores Vecinales Voluntarios, manifestando que conoce y acepta de plena conformidad las características y alcances del mismo, cuyos lineamientos fueron preestablecidos por "LA MUNICIPALIDAD".-----

SEGUNDA: Que con el objetivo de llevar adelante el programa de VVV, "LA MUNICIPALIDAD" entrega una PC Marca CX SLIM con Kit de teclado y Mouse, entrada puerto USB y grabadora de DVD, Monitor Samsung led 19", a fin de que "LA VECINAL" puedan en el marco de las obligaciones asumidas utilizarla con el objeto de recabar datos orientativos para la fiscalización de los servicios a fin de realizar los procesos correctivos por parte de las contratistas de los servicios.

TERCERA: "LA MUNICIPALIDAD" otorgará en COMODATO la PC por el tiempo en que "LA VECINAL" participe del programa.-----

CUARTA: "LA VECINAL" se compromete a utilizar la PC principalmente para los fines previstos en el presente convenio, pudiendo utilizarla de forma secundaria para el giro propio de "LA VECINAL".-----

QUINTA: El presente CONVENIO podrá ser resuelto ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas a cada una de las partes, manteniendo cada parte, lo propiedad de los elementos que hubiere destinado al cumplimiento del convenio, pudiendo retirarlos de inmediato. Sin perjuicio de ello, "LAS PARTES" podrán rescindir la presente relación en cualquier momento, previa comunicación a la contraparte con diez (10) días corridos de preaviso, sin que dicha decisión genere derecho indemnizatorio alguno a favor de ninguna de ellas.-----

SEXTA: El presente convenio queda sin efecto ante el acto manifiesto de alguna de las partes de dar por finalizado dicho acuerdo. "LA VECINAL" se compromete en dicho momento a la restitución del bien mueble otorgado por el municipio, en las mismas condiciones que fue entregado. "LA MUNICIPALIDAD" se compromete al retiro del bien mueble.

SEPTIMA: "LAS PARTES" acuerdan que el mantenimiento integral de la PC se encuentra a cargo de "LA VECINAL".-----

OCTAVA: Se consideran parte integrante del convenio las siguientes normas legales: **ART. 18° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756**, que textualmente dice: "...Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la Corporación arbitrará dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcrita en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares-----**Resolución N° 184/82:**"...Rosario, 15 de Julio de 1982. Visto que resulta necesario proveer lo pertinente, a fin de que en todo contrato en el que participe esta Municipalidad, conste el domicilio real de la contraparte, SE

RESUELVE: 1º.- En todos los contratos en los cuales la Municipalidad sea parte, deberá colocarse el domicilio real de la contraparte. Cuando se tratare de sociedades, además deberá colocarse, con indicación de sus titulares, el domicilio real de los socios solidarios. 2º.- Mientras subsistan los efectos contractuales, todo cambio de domicilio deberá notificarse por escrito a la repartición correspondiente según el contrato de que se trate. Si así no se hiciere, toda notificación al domicilio denunciado en el contrato surtirá total afecto. 3º.- Esta resolución deberá insertarse en todo contrato, como parte integrante del mismo. 4º.- Insertar por la Subsecretaría de Hacienda, con conocimiento de la Contaduría General y de la Dirección General de Finanzas, archivar"-----

—**Artículo 55º de la Ordenanza de Contabilidad:** "...No obstante lo dispuesto el Artículo anterior (Art. 54º), en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos de dictarse para años financieros futuros, en los casos siguientes: a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos; b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las Ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período de vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la Ordenanza correspondiente; c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, cuando producen ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuestos para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente Artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones." -----

NOVENA: Para todos los efectos del presente convenio, las partes constituyen domicilio a los efectos legales "LA MUNICIPALIDAD" en calle Buenos Aires 711 y "LA VECINAL" en Junín 1684, todos de la ciudad de Rosario.-----

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, firman las partes tres (3) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad de Rosario a los 08 días del mes de Octubre de 2013.



Ing. JORGE PABLO SEGHEZZO
Secretario de Servicios Públicos
y Medio Ambiente
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO



Dra. MÓNICA FEIN
INTENDENTA
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO